

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1336/2532

พนักงานอัยการจังหวัดน่าน  
นายบุญยงค์ ศิริพันธ์ กับพวก  
นายสกล กาบบัว จำเลยที่ 5

โจทก์  
จำเลย  
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 5 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 5 ถึงที่ 10 มีความผิดตามพระราช  
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,5,6,7,48,73,74,74 ทวิ,74 จัตวา ฯลฯ ประมวล  
กฎหมายอาญามาตรา 83,33 จำคุกจำเลยที่ 5 ถึงที่ 10 คนละ 3 ปี ปรับ  
คนละ 15,000 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 5 ถึงที่ 10 มีความผิดตามพระราช  
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง ฯลฯ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยที่ 5 ที่ 9 และที่ 10 ฎีกา (อันดับ 377,353)

จำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 388)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 5 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์  
ตีราคาประกัน 500,000 บาท (อันดับ 276)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 5 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน 800,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 5 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน 800,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |